

# 한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [4] 연관사업 선시공을 통한 지연만회 및 투자비 절감  
관 계 부 서 : 남부건설본부 구조건설실 토목부  
모 범 직 원 : 남부건설본부 구조건설실 토목부 000  
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 남부건설본부 구조건설실 토목부에서 북경주지역 전기공급시설 관로공사(왕신S/S 배전인출) 등 중요사업을 담당하면서 풍부한 현장 시공경험과 전문성을 바탕으로 주도적 민원 관리를 통해 장기 미결 공사의 준공 및 추가공사를 예방함으로써 회사의 경영개선에 크게 기여하였다.

본 사업은 사유지(산업단지 私道)를 경과하는 지중관로공사로서 왕신S/S 토지 보상 문제 소송으로 인한 산업단지의 굴착공사 미동의 및 토지주(신우산업개발 등)의 건설반대 민원으로 2016년 1월에 착공하여 장기간 중지되었다.

또한 산업단지의 경영악화로 사도의 토지가 강제경매로 알박기 형태의 토지주에게 낙찰되어 토지보상금액으로 22억 원(낙찰금액 : 0.5억 원)을 요구하는 등 공사 진행이 불가하여 대체공법(강관압입, 공사비 약 22억 원), 대체변전소 신설(공사비 약 91억 원) 등이 검토되었으며, 장기 지연 시 변전소 과부하 해소를 위해 약 51억 원

의 추가공사비가 소요되는 등 예산 낭비가 우려되어 불가피하게 사유지의 권원 확보가 필요한 실정이었다.

[표 1] 사유지 토지 소유주 변동 내역

| 지번  | 소유주 | 변경 소유주 | 비고                                        |
|-----|-----|--------|-------------------------------------------|
| 익명화 | 익명화 | 익명화    | 강제경매로 인한 소유권<br>이전<br>(알박기 형태의 토지<br>소유주) |
| 익명화 | 익명화 | 익명화    |                                           |
| 익명화 | 익명화 | 익명화    |                                           |
| 익명화 | 익명화 | 익명화    |                                           |
| 익명화 | 익명화 | 익명화    |                                           |
| 익명화 | 익명화 | 익명화    |                                           |
| 익명화 | 익명화 | 익명화    |                                           |

따라서 사유지 권원확보를 위해 [표 1]과 같이 대상 필지가 상대적으로 적은 형제푸드 소유 구간 2필지에 대하여 먼저 협상을 진행하였으나 [표 2]와 같이 부동산 채권(공동위탁 수탁자, 제1순위 우선수익자) 관계가 복잡하여 오랜 기간 난항을 겪었으며, 주기적으로 찾아가는 협의 및 지인을 활용한 수개월간의 설득 노력으로 권원확보를 성공할 수 있었다.

[표 2] 신탁원부 제 2020-1443, 1446호

| 구분                                                | 권원  |
|---------------------------------------------------|-----|
| 익명화                                               | 익명화 |
| 익명화                                               | 익명화 |
| 익명화                                               | 익명화 |
| ※ 해당 필지를 담보로한 부동산담보신탁계약으로 수익발생 시 우선수익자(서대구농협)에 있음 |     |

[그림 1] 신탁원부 제 2020-1443, 1446호

또한 공사금지 가처분 신청을 통하여 지중관로 공사까지 방해하려 하였으나, 원 판례(2016다 264556)를 참고하여 해당 토지는 공공목적의 사도로써 토지소

유주의 독점적·배타적 사용수익권의 행사가 제한된다는 점을 강조하여 [그림 2]와 같이 승소하여 지중 관로 공사의 정당성을 확보하였다.

[그림 2] 법원 판결 및 추가공사 관련 공문

# 선고 결과

# 추가공사(5,119백만원) 발생 가능 공문

## 대구지방법원 경주지원

## 제 1 민 사 부

## 결 정

사 건 2023가합3006 공사물건가치분

제 원 자 김하규

경주시 충효5길 30, 1동 1511호(충효동, 충효에덴타운)

소송대리인 변호사 정우형

제 구 자 한국전력공사 (114671-0001456)

나주시 권역로 55(빛가람동)

대표자 사중 정승일

소송대리인 변호사 박성호

## 주 문

1. 이 사건 신청을 기각한다.
2. 소송비용은 채권자가 부담한다.

38100 경북 경주시 남영로 246번지  
경주지자 전력공급부 부장 이경엽 南055-132 FAX 055-239  
r.jedong29@kepcoco.kr

|    |    |     |      |            |
|----|----|-----|------|------------|
| 관할 | 일감 | 이병화 | 지시   |            |
| 문  | 부장 | 김용수 | 성명   | 1236       |
|    | 차장 | 이정수 | 수일시  | 2022. 4.19 |
| 할  | 임원 | 김영수 | 처 부서 | 통계부        |
|    | 리  | 담당  | 한도민  |            |

제목: 원신S/S 배전인출관로공사 관련 협조 요청

문서번호: 남부전(통전)-4794(2021. 9. 8)관련으로 아래와 같이 협조 요청하오니 검토 후 회신해 주시기 바랍니다.

1. 배 전: 북경주지역 외부배전소설 위한 원신S/S 설치 준설
2. 전행사항: 인출관로 구간 사유지로 인한 공사 중지  
\* 기존준설폭: 18m
3. 원신S/S 부하원황 및 문제점  
가. 부하전황: 원신S/S 과부하(23년 110%) 발생(경주지(전력)-1219(2021. 8.25))  
배전구분: 9, 10배전 구간은 원신S/S 배전(10.3MVA) 공급(30.2MW, 0.9용량 105%)  
나. 원신S/S 인출관로공사 미시행 시 북경주지역 과부하 해소를 위한 추가 공사 발생  
- 예상 소요예산: 5,119백만원(상세내역 불입참조)
4. 인계 대비관로 공사현황  
가. 공사명: 원신S/S 인출관로지 확보를 위한 대비관로공사  
나. 전체 공사구간(0.8km) 중 일부구간(0.5km) 시공완료  
\* 공설역도 도로관리청의 2차 도로와 시공구간으로 9.9 11.8 지중관로 0.8km 불가  
다. 할초지점: 간여구간(0.7km) 4월 중 발주예정
5. 요청사항  
가. 공사현황 및 향후 추진계획: 협조관별 확보, 공사비계 발생(만) 포함  
나. 원신S/S 인출관로공사 미시행 시 경주지사에서 상기와 같은 문서가 추가로 발생되어 곧 비용과 소요기간이 예상되오니 조속한 시행 요청  
다. 남부전물분부에서 지행중인 인출관로공사로 경주지사에서 진행중인 구간의 변

그러나 소송 승소 후 진행한 공사임에도 불구하고 토지주는 여전히 현장을 찾아와 공사를 방해하였으나, 관할 경찰서에 도움을 요청(본 공사의 정당성을 설명 및 협력체계 구축)하고 공사 방해를 원천 차단함으로써 [표 3]과 같은 노력으로 장기간 미해결 공사의 준공을 통해 북경주 지역 전력공급 확보에 크게 이바지하였고, 원신S/S의 과부하로 인해 발생할 수 있는 추가공사(예산 : 5,119백만 원)을 [그림 2]와 같이 예방하여 회사의 경영개선에 크게 이바지 하였다.

[표 3] 주요 추진 경과

| 일시     | 내용                                                                                                              | 비고 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| '16.01 | ■ 배전관로공사 착공                                                                                                     |    |
| '16.04 | ■ 사유지 공사동의서 미 취득에 따른 공사중지                                                                                       |    |
| '16.05 | ■ 토지소유주(신우산업개발) 방문 및 협의<br>- 토지이용 반대, 강동산단과 갈등 토로                                                               |    |
| '17.06 | ■ 왕신S/S 사용료 청구소송 소장 접수<br>- 왕신S/S 및 철탑 부지 사용료                                                                   |    |
| '18.12 | ■ 항소(항소취지 변경신청)                                                                                                 |    |
| '19.04 | ■ 배전인출 관로공사 관련 협조 알림 공문발송<br>* 남부건설본부 → 강동산단                                                                    |    |
| '20.01 | ■ 관계자 회의 개최<br>- 배전인출 관로공사 착공 관련 협의 등                                                                           |    |
| '20.02 | ■ 왕신S/S 사용료 청구소송 2심 선고<br>- 한전 승소, 강동산단 소송비용 상환                                                                 |    |
| '20.06 | ■ 사유지 소유권 이전(442-8도 외 1필지)<br>* 신우산업개발→형제푸드(주)&제이엠미트(주)<br>■ 관계자 회의 개최(강동일반산업단지 사무실)<br>- 지장 전주 현장 확인 및 관로공사 협의 |    |
| '20.08 | ■ 관계자 회의 개최(강동일반산업단지 사무실)<br>- 산단 요청사항 완료 후 관로공사 착공 협조<br>- 조치일정 및 공사 착공일 공문발송                                  |    |
| '20.10 | ■ 공사협조요청 공문발송(조치사항, 착공일 등)<br>* 남부건설본부 → 강동산단                                                                   |    |
| '21.01 | ■ 사유지 점용에 따른 보상계획 설명(형제푸드)                                                                                      |    |
| '21.04 | ■ 강제경매로 인한 토지이동(강동산단→성기화)                                                                                       |    |
| '21.05 | ■ 도로점용 주체(강동산단) 회신(← 경주시)                                                                                       |    |
| '21.08 | ■ 소유권 분할(성기화 등 5인)                                                                                              |    |
| '21.12 | ■ 형제푸드 구간 협의 및 권원확보 완료                                                                                          |    |
| '22.03 | ■ 강제경매로 인한 토지이동(강동산단→서영균)                                                                                       |    |
| '22.07 | ■ 관로공사 공사 동의서 확보(강동산단)                                                                                          |    |
| '23.01 | ■ 토지주(김하규) 공사중지 가처분 신청                                                                                          |    |
| '23.06 | ■ 공사중지 가처분 승소                                                                                                   |    |
| '23.09 | ■ 경주경찰서 사건 발생 보고                                                                                                |    |
| '24.06 | ■ 공사준공                                                                                                          |    |

## 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.